MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Coordenação-Geral de Projetos Sociais e Sustentabilidade
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 1102/2024/MPO

Assunto: Solicitação de Reestruturação do "Programa de Desenvolvimento Social e Sustentabilidade Fiscal para o Município de Porto Alegre" - CC 60852 - BID

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

INTRODUÇÃO

1. A presente nota técnica tem como propósito subsidiar a tomada de decisão da Comissão de Financiamentos Externos - Cofiex sobre demanda do Município de Porto Alegre dereestruturação do "Programa de Desenvolvimento Social e Sustentabilidade Fiscal para o Município de Porto Alegre", aprovado pela Cofiex por meio de sua Resolução nº 0042, de 13 de dezembro de 2021 (SEI nº 35453123).

ANÁLISE

2. O referido projeto foi submetido à Cofiex pelo Município de Porto Alegre por meio da carta-consulta 60852 (SEI 20006639), em 12 de novembro de 2021, registrada sob o processo administrativo SEI nº 12120.100537/2021-24, analisada no âmbito da 157ª Reunião da Cofiex, em 13 de dezembro de 2021.

3. Sua preparação foi autorizada pela Resolução Cofiex acima mencionada, para uma contratação de crédito externo de até US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares americanos) com o Banco Internacional de Desenvolvimento - BID, com contrapartida de US$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil dólares americanos).

4. As minutas contratuais (SEI 33099366) foram negociadas junto ao BID nas datas de 12 e 13 de abril de 2023, sendo o instrumento de empréstimo proposto para a operação uma composição entre Transformação digital para melhorar a eficiência dos gastos sociais para o componente 1 (US$ 40 milhões), Melhoria da oferta de serviços e benefícios sociais para o seu componente 2 (US$ 93,50 milhões , dos quais US$ 56 por parte do BID e US$ 37,5 de contribuição local), um programa de pagamento de precatórios, focado na melhoria da gestão dos gastos públicos para contribuir para a consolidação fiscal, como componente 3 (US$ 50 milhões) e o componente 4 se referia a Gestão de Projetos (no valor de US$ 4 milhões).

5. Em 15 de maio de 2023, a operação teve a aprovação final pela diretoria do banco.

DO PLEITO DE REESTRUTURAÇÃO

6. A catástrofe climática pela qual passou o Estado do Rio Grande do Sul foi um evento devastador, sem antecedentes similares na história do país. Segundo fontes oficiais do governo, 467 dos 497 municípios foram atingidos, afetando diretamente mais de dois milhões e meio de habitantes e deixando desabrigados mais de 75 mil famílias. Grupos de estudos criados para combate às consequências da enchente conseguem comparar os danos e estragos apenas ao acontecimento do furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans (estado do Mississipi, Estados Unidos) no ano de 2005. Diversas medidas foram tomadas pelos governos nas três esferas para o pronto reestabelecimento, dentro do menor prazo possível, das condições normais de funcionamento dos serviços sociais e urbanos, bem como da retomada da atividade econômica. Dentre tais medidas, o governo federal criou um ministério específico apenas para o

tratamento da situação e declarou estado de calamidade no estado, com efeitos - a priori - até 31 de dezembro de 2024 (Decreto Legislativo nº 36, de 7 de maio de 2024).

7. Na mesma esteira, a Comissão de Financiamento Externo - COFIEX emitiu a Resolução nº 26/2024 dispensando os entes da unidade da Federação atingida pela calamidade dos requisitos previstos na Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021, sem a necessidade de concorrer com os demais projetos e programas. A resolução se aplica somente enquanto perdurar o estado de calamidade e aos projetos e programas cujos recursos sejam integralmente destinados ao combate da calamidade pública.

8. Em 10 de setembro de 2024, o Município de Porto Alegre encaminhou o Ofício Nº 30200870 / 2024 (SEI 45142091) à SEAID/MPO, em que solicita a retificação do Programa de Desenvolvimento Social com Sustentabilidade Fiscal de Porto Alegre (PORTOALEGRE+), financiamento junto ao Bancc Interamericano de Desenvolvimento (BID) apresentando como justificativa o processo de reestruturação da proposta, com vistas a tornar mais aderente o escopo do programa ao combate da calamidade pública que assolou o Estado e sua capital. Foi informado que a proposta de alteração contratual encaminhada refletia missões técnicas realizadas entre o período de 23 a 26 de julho de 2024 - Missão do BID de Avaliação e Diagnóstico e, de 20 a 22 de agosto, Missão Especial Socioambiental das obras incluídas no Programa, após a reformulação e ampliação de produtos e recursos do Componente 2, que tem como objetivo a Reabilitação e Melhoria na Oferta Prestações de Serviços Sociais.

9. As alterações propostas foram:

> NOVO NOME: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRU SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
> a. reduzir o orçamento do Componente 1, mantendo atividades essenciais que resultem na melhoria da eficiência e do alcance na prestação de serviços sociais através da transformação digital, para melhor concentrar o investimento do município com informações confiáveis e interligadas;
> b. priorizar o Componente 2, aumentando o seu orçamento para reabilitar as infraestruturas afetadas pelas cheias e apoiar intervenções específicas e multisetoriais que permitam aliviar o choque e responder à heterogeneidade de perfis e idades da população afetada;
> c. realocar recursos do Componente 3 para o Componente
> 2. O objetivo geral reformulado do programa: Contribuir para a recuperação do funcionamento dos serviços sociais para melhorar a vida dos cidadãos de Porto Alegre.
> O valor total de investimento será de até US$ 161 milhões: US$ 128,8 milhões financiados com recursos do Capital Ordinário do Banco e US$ 32,2 milhões com contrapartida local, com um período de desembolso de cinco anos. O órgão executor (OE) continuará sendo Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

10. Desta forma, considerando as competências da Comissão de Financiamentos Externos, atribuídas pelo Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, e mais especificamente da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento como responsável pela avaliação quanto aos aspectos técnicos e operacionais de projeto ou programa, apresentamos a seguir análise técnica sobre a proposta de reestruturação do Programa de Desenvolvimento e Recuperação da Infraestrutura Social do Município de Porto Alegre, para consideração desta comissão no que se refere à conveniência e oportunidade de sua aprovação.

DA ANÁLISE TÉCNICA DO PLEITO

11. Da análise comparativa entre as descrições do projeto constantes na minuta contratual (Anexo I) negociada 2021 e aquela presente na atual proposta de reestruturação (Anexo Único), depreende-se como principais alterações:

- Ajuste do Objetivo Geral, de forma a criar maior aderência à situação de calamidade, passando a contar com "contribuir para recuperar e melhorar as condições de vida da população do Município de Porto Alegre, em virtude da recente crise climática, assim como aumentar a capacidade de resposta dos serviços sociais";
- Incremento do Componente 2, adicionando a questão de Reabilitação das diversas redes afetadas pela situação da enchente (saúde, educação, habitação, proteção social, etc.);
- Supressão do então Componente 3, que destinava US$ 50 milhões para melhoria da gestão das despesas públicas através do pagamento de precatórios;

- Modificação do valor global de limite da operação (anterior: US$ 150 milhões; nova proposta: US$ 128,8 milhões);
- Modificação do valor da contrapartida do mutuário (anterior: US$ 37,5 milhões; nova proposta: US$ 32,2 milhões);
- Diminuição do valor destinado ao Componente 1: de US$ 40 milhões (anterior) para US$ 27 milhões (nova proposta); e
- Alocação do restante da operação no Componente 2.

12. Possivelmente, a alteração mais significativa nesta proposta de reestruturação seja a supressão do Componente 3 (e a consequente alteração do nome do Programa), e a redistribuição do valor a ele destinado, de forma parcial, para o Componente 2. Cabe, aqui, a análise de que a Comissão de Financiamento Externo - COFIEX emitiu a Resolução nº 26/2024, dispensando os entes da unidade da Federação atingida pela calamidade dos requisitos previstos na Resolução COFIEX nº 17 de 7 de junho de 2021, sem a necessidade de concorrer com os demais projetos e programas. A resolução se aplica somente enquanto perdurar o estado de calamidade e aos projetos e programas cujos recursos sejam integralmente destinados ao combate da calamidade pública. Aquela Resolução foi publicada em conformidade com o disposto na alínea "b" do inciso I do § 2º do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 2000. E, dentro deste contexto, que o Município de Porto Alegre optou por retirar o Componente 3. Ainda que os gastos inesperados devido às enchentes ocasionarão maiores desafios do ponto de vista fiscal e que, no mínimo de forma indireta, o aprimoramento do gasto através da negociação de precatórios poderia atender às demandas vindas da calamidade, o entendimento foi de que focar nas ações mais diretamente ligadas, de forma concreta, às consequências vindas do desastre demonstraria aderência de forma mais clara e traria maior celeridade aos trâmites legais para a assinatura do contrato dentro do prazo previsto pelas Resolução e Lei anteriormente citadas.

CONCLUSÃO

13. A proposta de reestruturação do Programa representa um esforço da atual gestão do Município de Porto Alegre no sentido de ajustar a operação de crédito externo junto ao BID à situação de urgência para recompor as perdas causadas pela maior enchente da história que assolou o Estado durante do mês de Maio de 2024. Ao manter o objetivo geral do programa substancialmente inalterado, acrescentando melhorias, e ao suprimir o Componente 3, o proponente demonstrou o entendimento ágil e pronta resposta às necessidades que o evento climático apresentaram de forma totalmente inesperada.

14. Considerando que a análise técnica identificou que as alterações tornam justamente o Programa mais aderente à Resolução 26/2024, sugerimos a aprovação da presente proposta de reestruturação do programa, com a publicação de resolução retificadora de seu nome e ressalvas.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

KLAUS NERY TEIXEIRA

Perito Criminal Federal

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

FABIANA MATSUO NOMURA

Coordenadora de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

MARIANA CUNHA ELEUTÉRIO RODRIGUES

Coordenadora-Geral de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo. Encaminhe-se à consideração do Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Klaus Nery Teixeira**, **Perito(a) Criminal Federal**, em 20/09/2024, às 08:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Cunha Eleuterio Rodrigues**, **Coordenador(a)-Geral**, em 20/09/2024, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 20/09/2024, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Matsuo Nomura**, **Coordenador(a)**, em 20/09/2024, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45072580** e o código CRC **8A0E1CC5**.

Referência: Processo nº 12120.100537/2021-24. SEI nº 45072580